“2019.5.29”起重伤害事故调查报告

2019年5月29日上午9时40分左右，马鞍山市益平建筑工程有限公司在我区向山镇境内马鞍山澳新环保科技有限公司填埋场内进行货物装卸吊运作业时，发生一起事故，造成一人死亡。

事故发生后，区委、区政府领导高度重视，区政府分管领导、区应急管理局、向山镇有关人员立即赶赴现场赶赴现场，了解事故情况，指导善后工作。区政府主要领导对事故善后处理和调查工作进行了安排。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)，区政府成立由常务副区长唐杰为组长，区应急管理局副局长陈丰顺为副组长，区监察委、区应急管理局、区总工会、雨山公安分局、区市场监督管理局、向山镇政府有关人员组成事故调查组。调查组通过现场勘察、询问相关人员和查看有关资料等方式，对事故进行了认真调查。现将事故调查情况报告如下:

一、事故单位概况

1、马鞍山市益平建筑工程有限公司（以下简称益平公司）成立于2018年08月07日，公司法定代表人：叶**。注册资本：188万元。公司注册地址：马鞍山市花山区五担岗路618号***8-1804。经营范围：道路工程；劳动服务；挖土工程准备；道路普通货物运输；土石方工程；地基与基础工程；房屋建筑工程；市政工程；混凝土工程等。(依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、马鞍山澳新环保科技有限公司（以下简称澳新环保）成立于2010年6月18日，公司法定代表人：龚**。注册资本：2000万元。公司注册地址：马鞍山市雨山区向山**镇**村。经营范围：环保设备研发、加工和制造；环保技术开发，危险废物处置项目投资，企业管理咨询，危险废物收集、贮存、处置及利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）

二、业务承揽概况

澳新环保因生产需求，需将外单位的危险废物进行固化填埋。因为公司人手不够，所以澳新环保将“填埋场吊车卸货，填埋场焊膜工程”发包给了益平公司，就此工程双方签订了“零星工程施工合同”及“外来施工单位安全、环保协议书”，合同及安全、环保协议书明确了工程内容概况、工程价格和双方的安全、环保责任。因益平公司无吊车等吊运设备，所以益平公司又找到皖E06**9号吊车所有人刘小三，将澳新环保填埋场的吊运作业部分分包给了刘小三。双方通过微信和电话的方式约定了吊运作业的车辆台班价格费用，未签订相应的书面合同。

三、事故发生经过

2019年5月29日上午，益平公司根据与澳新环保合同安排，要求皖E06**9号吊车所有人刘小三安排吊车到澳新环保填埋场盐池进行吊运作业。

澳新环保当天有一批从安徽华星化工送来的废盐需要填埋，当日上午8时左右，刘小三安排吊车驾驶员王**，驾驶皖E06 **9号吊车来到澳新环保等待进行装卸作业。澳新环保填埋场盐池负责装卸辅助作业的还有益平公司的刘**、张**两名工人。上午9时左右，王**驾车进入澳新环保填埋场，开始吊运前的准备作业。合肥吉通货物运输有限公司驾驶员赵**驾驶半挂型卡车（主车：皖A45**0号，挂车皖A6**9号）装载着从安徽华星化工拉来的废盐，进入澳新环保填埋场配合吊车准备进行装卸，卸载前车上载有废盐20包，每包重约1吨多。

当吊车车头朝北开始伸展支脚架停稳后，半挂型卡车也车头朝北离吊车不远处停住，准备开始货物吊运装卸，现场工人刘**爬上半挂型卡车车厢内负责给货物挂钩，张**负责将吊到盐池上方的盐包划开，让废盐洒进盐池。9时40分左右，吊车准备开始吊运第四包盐包，当刘**挂好挂钩，示意吊车起吊，自己由于站在车厢尾部，盐包起吊后，刘**已无空间退让，因车厢挡板都未放下，车厢后挡板顶住了刘**的小腿，刘**失去重心，从车厢上（高度约1.7米）头朝下倒栽至地面。不远处的张**发现后，立即与王**、赵**等其他作业工人前去查看。澳新环保固化车间主任陈**闻讯赶到现场，了解情况后拨打了“120”急救电话，三十分钟后，“120”急救车赶到现场，将受伤的刘**紧急送往市十七冶医院进行抢救。刘**于6月3日凌晨1时03分抢救无效死亡。

四、事故应急处置评估

（一）应急处置情况

事故发生后，现场人员第一时间进行了救援。

上午 9 时 41 分，刘**从车厢上摔落地面后，作业现场工人赶来查看伤情。

上午 9 时 42 分，现场工人发现刘**的头部，右耳内出血，其本人已陷入昏迷，现场工人试图唤醒他，并把他平放置地面，还在其头部下方垫了几双手套。

上午 9 时 45 分，澳新环保固化车间主任陈**闻讯赶来，了解情况后拨打了“120”急救电话求助，随后又打电话向公司总经理和公司安管部领导进行了汇报。

上午 9 时 47 分，刘**恢复了些许意识，想起身坐起，被现场工人制止，并不让他乱动，并不停跟他说话，努力让他保持清醒。

上午 10 时 15 分“120”救护车赶到事故现场，对刘**进行急救，并将其送往市十七冶医院，益平公司主要负责人杨*、现场工人张**等人也赶到医院。

（二）应急处置评估

事故应急相关部门联动紧密，处置得当。

五、事故造成的人员伤亡情况

该起事故造成一人死亡。死者：刘**，男，55 岁，身份证号：340521**********，本市当涂县姑孰镇藏汉村人。

六、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1、直接原因：益平公司工人刘**在起重时未及时撤离，违规操作，被起吊的包袋挤落至半挂型卡车车厢下，导致其头朝下，倒栽至地面，致其头部受伤死亡。

2、间接原因：

（1）益平公司作业当天，现场缺少安全监护，起重作业违规操作。

（2）益平公司安全生产工作管理混乱，起重作业安全管理混乱，未对起重作业从业人员进行专业培训，公司主要负责人安全生产知识匮乏，法律意识淡薄。

（3）澳新环保将工程发包给益平公司承揽，签订的安全条款存在以包代管。

（二）事故性质

这是一起生产安全责任事故。

七、事故责任的认定以及处理建议

1、益平公司员工刘**从事吊装作业，未经过相应培训，且违规作业，违章指挥，安全意识淡薄，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已死亡，不予追究。

2、益平公司起重作业缺少现场调度监护，作业现场严重违规违章作业，未对起重作业从业人员开展专业培训，安全生产管理混乱，各项安全生产规章制度缺失，未落实企业安全生产主体责任，对事故的发生负有主要责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条的相关规定，依据《中

华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项的规定，建议区应急管理局给予行政处罚。

3、益平公司法定代表人叶**，未落实主要负责人对企业安全生产工作负有的职责，未有效落实制定公司内的安全生产规章制度和操作规程，未有效开展隐患排查治理和风险防控工作，对事故的发生负有领导责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条的相关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条的规定，建议区应急管理局给予行政处罚。

4、澳新环保在工程的发包中，安全生产管理以包代管，对外来施工单位未开展安全教育培训不够、未进行有效书面安全交底，作业现场风险评估不足，未做到对承包方的安全生产工作统一、协调管理，对作业现场发生的违章作业未能及时有效制止，对事故的发生负有管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第四十六条的相关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项的规定，建议区应急管理局给予行政处罚。

八、事故防范及整改措施

1、益平公司要完善和落实各项安全管理制度、岗位责任制、安全操作规程，认真开展隐患排查和治理工作，要加强安全生产教育培训，落实企业安全生产主体责任，强化作业现场的安全监督检查，开展起重作业前需对从业人员开展有效的专业培训。同时要吸取本次事故的教训，举一反三、

引以为戒，杜绝生产安全事故的再次发生。

2、澳新环保要落实企业安全生产主体责任，要加强对外来施工单位资质审查工作，加强对外来施工单位的安全教育及做好书面交底工作，加强对外来施工单位在施工过程中的安全生产监督管理工作，严禁在工程发包合同中出现以包代管的现象。同时要构建“六项机制”风险管控工作，梳理并组织学习企业各项安全制度、安全操作规程、岗位责任制，吸取本次事故教训，引以为戒，杜绝生产安全事故的再次发生。

3、安全监管部门及相关行业主管部门要及时总结该起事故发生的教训，加大安全生产的巡查督查力度，加大对存在工程发包企业的安全协议审查工作，督促各企业做好隐患排查治理和构建“六项机制”风险管控工作，防止同类事故再次发生。

附件：《中华人民共和国安全生产法》相关条款

“5.29”起重伤害事故调查组

2019年6月26日

附件:

《中华人民共和国安全生产法》相关条款

第十八条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

（一）建立、健全本单位安全生产责任制;

（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程;

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施;

（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;

（七）及时、如实报告生产安全事故。

第二十二条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:

（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案;

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况;

（三）督促落实本单位重大危险源的安全管理措施;

（四）组织或者参与本单位应急救援演练;

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议;

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为;

（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

第四十六条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

第九十条 生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。

有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

第九十二条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款;

第一百零九条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款;